

경고하여야 할 사항			
번호	3	관련부서(기관)	目目처
제 목 지폐계수기 계약 및 사후관리 불철저 내 용 ★★★★단 □□□□팀 Φ급 □□□(현 ◇◇◇◇원 □□□□□□센터장) 및 Ψ급 □□□□(현 ★★★★★단 ○○○○팀 과장)은 20xx. x. xx. ◆◆◆◆(경기도 김포시, 대표이사 ▼▼▼, 이하 “수요처”라 한다)와 지폐계수기 연간 공급계약을 체결¹⁾하고, 20xx. x. x.부터 같은 해 x xx.까지 xx대를 xx,xxx,xxx원에 납품²⁾하였다. 위 사람들은 「회계관계직원의 책임에 관한 법률」 제2조(정의)에 따른 회계관계 직원으로서 「같은 법」 제3조(회계관계직원의 의무)에 따라 법령, 관계 규정 및 예산에 정하여진 바에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 하고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 등 관계 법령을 준수하였어야 했다. 1. 수요처 신용 파악 불철저 위 사람들은 공사와 수요처 간 기존에 계약실적이 없었으므로 계약 체결 이전에 수요처가 계약을 이행할 수 있는지를 면밀히 살폈어야 했다. 그런데 위 사람들은 수요처가 제출한 사업자등록증상의 사업장 소재지가 아파트로 되어 있는 등 정상적인 사업자인지 여부를 의심할만한 사유가 있었음에도³⁾ ○○○○○○○○○가 소개하였다는 이유로 거래실적, 경영상태나 신용도 등을 검토하지 않고 계약을 체결하였다.			

1) 계약은 당시 ○○○○이사 ▼▼▼(20♠♠. ♠. ♠♠. 퇴직)과 ★★★★★단장 Ξ급 □□□(20♣♣. ♣. ♣♣. 퇴직)의 결재를 받아 체결하였음.

2) 지폐계수기 공급은 생산자(○○○○○) → 판매자(공사) → MRO 구매 대행업자(◆◆◆◆) → 최종 구매자(☞☞☞☞☞)순으로 이루어졌음. 최종 구매자(☞☞☞☞☞)는 구매 대행업자를 통해 지폐계수기를 납품할 것을 요청하였고 이에 ★★★★★단은 ◆◆◆◆청 산하 공공기관인 ○○○○○○○○○가 소개한 구매 대행업체인 ◆◆◆◆와 지폐계수기 공급계약을 체결함.

3) MRO(Maintenance, Repair and Operation) 구매 대행업을 영위하는 업체들은 다량의 기업 소모성자재를 취급하고 있으므로 물품보관창고 등을 갖추고 정상적인 사업장을 운영하는 것이 일반적임.

2. 계약 업무 불철저

「국가계약법」 제5조(계약의 원칙) 제1항은 “계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

따라서 위 사람들은 계약서를 작성할 때 불공정한 조항은 배제하되 계약 이행을 담보할 수 있는 내용을 명시하였어야 했다.

그런데 위 사람들은 수요처와 계약을 체결하면서 공사가 지체계수기 납기를 지키지 못할 시 지체상금⁴⁾을 지급하도록 하면서도 수요처가 대가 지급기한을 지키지 못할 경우에는 지체상금을 부과하거나 계약을 해제·해지할 수 있는 조항은 포함시키지 않았다.

더욱이 일반적으로 계약서에 포함시키는 내용인 “본 계약서에 명시되지 않은 사항은 「국가계약법」 등 관계법령에 따른다.”라는 문구조차 넣지 않아 수요처가 대가 지급기일을 준수하지 않았음에도 지체상금을 징수하지 못하였다.

3. 사후 조치 미흡

위 사람들은 수요처가 계약서에 정한 대가의 지급기한까지 대가를 완납하지 않을 경우 채권의 회수 가능 여부를 신속히 판단하여 계약을 해제하거나 수요처의 동산 및 부동산에 대한 압류 또는 수요처와 다른 업체와의 거래관계에서 발생한 채권에 대하여 가압류를 신청하는 등 채권 회수 노력을 하였어야 했다.

그런데 위 사람들은 수요처에 수차례 상환 독촉만 하고 수요처 대표이사의 상환하겠다는 말만 믿은 채 채권 회수 노력을 소홀히 한 결과 2000. 0. 00. 감사일 현재 아래 [표]와 같이 원금 중 55백만 원만 회수되었고 계속하여 연체이자 발생하고 있다.⁵⁾

4) 지체상금 : 해당 공급분 계약금액(부가가치세 포함)의 #/#####을 ◆◆◆◆에 지급

5) 미회수 채권의 소멸시효가 완성되지 않아 감사일 현재까지 손실금액이 확정되지 아니하였고, 20ㄱㄱ. ㄱ. ㄱ.자 조직 개편에 따라 채권 회수업무가 ★★★★★단에서 ♣♣♣♣♣단으로 이관되었음.

[표] **◆◆◆◆** 미회수 매출채권 세부 내역

(단위 : 원)

일 자	채권 발생액 (A)	회수액 (B)	원금 잔액 (C=A-B)	연체이자 ^{주)} (D)	채권 잔액 (E=C+D)
20xx. x. xx.	xx,xxx,xxx	-	xx,xxx,xxx	-	xx,xxx,xxx
20△△ △ △△	-	PP,PPP,PPP	\$ \$, \$ \$ \$, \$ \$ \$	-	\$ \$, \$ \$ \$, \$ \$ \$
20ㄱㄱ. ㄱㄱ. ㄱ.	-	□,□□□,□□□	₩₩₩,₩₩₩₩₩,₩₩₩₩₩	-	₩₩₩,₩₩₩₩₩,₩₩₩₩₩
20☞☞. ☞☞. ☞☞.	-	ㄹ,ㄹㄹㄹ,ㄹㄹㄹ	ㄱㄱ,ㄱㄱㄱ,ㄱㄱㄱ	-	ㄱㄱ,ㄱㄱㄱ,ㄱㄱㄱ
20☞☞. ☞. ☞.	-	ㄷ,ㄷㄷㄷ,ㄷㄷㄷ	ㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ	-	ㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ
20☞☞. ☞☞. ☞☞. ^{주)}	-	-	ㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ	-	ㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ
20♀♀. ♀♀. ♀♀.	-	×,×××,×××	☞☞,☞☞☞,☞☞☞	〒,〒〒〒,〒〒〒	☞☞,☞☞☞,☞☞☞
20○○. ○. ○○.	-	-	☞☞,☞☞☞,☞☞☞	☞,☞☞☞,☞☞☞	○○,○○○○,○○○○
합 계	xx,xxx,xxx	음음,음음음,음음음	☞☞,☞☞☞,☞☞☞	₩₩,₩₩₩,₩₩₩	♀♀,♀♀♀,♀♀♀

자료 : ㄱㄱㄱ-4590(20ㄴㄴ. ㄴ. ㄴㄴ.) 「미회수 매출채권 내역 통보」 감사실 재구성

주) 공사는 20☞☞. ☞☞. ☞☞. **◆◆◆◆** 대표 ☞☞☞과 공정증서를 작성하여, 원금을 다 갚는 날까지 원금잔액에 연 x.xx% 연체이자를 지급받기로 약정하였으며 연체이자 = ‘원금 잔액 × 일수 × 연체이자율 ÷ 365(366)’의 방식으로 계산

- 20xx. x. x.자 : ㅇㅇ,ㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇ원 × ㄴㄴㄴ일 × x.xx% ÷ 365 = 〒,〒〒〒,〒〒〒원

- 20xx. x. xx.자 : ☞☞,☞☞☞,☞☞☞원 × ㄴㄴㄴ일 × x.xx% ÷ 366 = ☞,☞☞☞,☞☞☞원

비록 위 사람들이 수요처 입장을 먼저 고려하는 영업활동의 특성을 감안하여야 한다고 주장하고 있으나 수요처의 정상적인 경영활동 여부 등을 적극적으로 확인하거나 다른 채권 확보를 위한 노력을 하지 않은 것으로 미루어볼 때 변명이 되지 않는다.

조치하여야 할 사항

ㄱㄱㄱ장은

계약 체결 및 채권관리 업무를 소홀히 한 관련 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제37조의2(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.

소속(현소속) 직급 성 명 관련기간 담당업무 처분종류

★★★★단
(◇◇◇◇원) Ⅰ급 □□□ 20xx. x. x. ~ 20xx. xx. xx. ☞☞☞☞팀장 경고

★★★★단 Ⅱ급 □□□ 20xx. x. x. ~ 20xx. xx. xx. ☞☞담당 경고